

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 157/2534

นาย ชนิตร พึ่ง ทวี กับพวก
การรถไฟแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
มาตรา 11

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

พระราชบัญญัติ ญัตติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 11 ที่บัญญัติให้พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์พ้นจากตำแหน่งนั้นมีความหมายว่าเมื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใดมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์อันเป็นการขาดคุณสมบัติแล้วก็ให้รัฐวิสาหกิจนั้นดำเนินการให้ผู้
นั้นออกจากงาน มิได้หมายความว่าพนักงานผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่งในทันที เมื่อ
จำเลยดำเนินการให้โจทก์ทั้งยี่สิบหกคนออกจากงานเพื่อให้เป็นไปตามบทกฎหมาย
ดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงานข้อ 46 หาใช่เป็นการออกจากงานโดยผลของกฎหมายไม่

โจทก์ทั้งยี่สิบหกสำนวนซึ่งศาลสั่งรวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันฟ้องว่า โจทก์ทั้งยี่สิบหกเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบหกเพราะเหตุเกษียณอายุ โดยโจทก์ทั้งยี่สิบหกมีอายุการทำงานเกินกว่า 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ทั้งยี่สิบหกพร้อม

ดอกเบี๋ย จำเลยทั้งยี่สิบหกสำนวนให้การว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ โจทก์ทั้งยี่สิบหก
ออกจากการเพราะเหตุเกษียณอายุ เป็นการพ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมาย
ไม่ใช่การเลิกจ้าง โจทก์ทั้งยี่สิบหกไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยขอให้ยกฟ้อง วันนัด
พิจารณาคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงตามฟ้องศาลแรงงานกลางงดสืบพยานแล้ว
พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 71,880 บาท ให้แก่โจทก์ที่
เหลือเป็นเงินตามฟ้องและให้จ่ายดอกเบี๋ยแก่โจทก์ที่ 13 ถึงโจทก์ที่ 26 จำเลยทั้ง
ยี่สิบหกสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจและโจทก์ทั้งยี่สิบ
หกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 11 ที่บัญญัติให้พนักงาน
รัฐวิสาหกิจซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์พ้นจากตำแหน่งนั้น มีความหมายว่าเมื่อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ อันเป็นการขาดคุณสมบัติแล้วก็ให้
รัฐวิสาหกิจนั้นดำเนินการให้ผู้นั้นออกจากการ มีได้หมายความว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่งในทันที ดังนั้นเมื่อจำเลยผู้เป็นนายจ้างดำเนินการให้โจทก์
ทั้งยี่สิบหกออกจากการเพื่อให้เป็นไปตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 วรรคหนึ่ง โจทก์
ทั้งยี่สิบหกออกจากการโดยผลของกฎหมายไม่ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลย
จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งยี่สิบหกและจ่ายดอกเบี๋ยให้แก่โจทก์ที่ 13 ถึงโจทก์ที่ 26
นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งยี่สิบหกสำนวนฟังไม่ขึ้นแต่ที่ศาล
แรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 71,880 บาท
นั้น ไม่ถูกต้องเพราะพิพากษาเกินกว่าจำนวนค่าชดเชยที่โจทก์ที่ 1 ขอมานำฟ้อง
เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ 1จำนวน 71,280 บาท
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัญญัติยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>